

1501479-19.2021.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... Está preso atualmente por crime de tráfico de drogas. Em juízo, aos ser interrogado, o réu voltou a negar o crime, aduzindo que estava trabalhando no momento do crime. Nunca precisou praticar qualquer roubo. Foi acusado injustamente. Saiu do seu trabalho as 17h00. Na época tinha brigado com Kauan e não falava com ele. Costumava frequentar o mercadinho São Silvestre, mas na maioria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501479-19.2021.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501479-19.2021.8.26.0292

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2167923/2021 - 02º D.P. JACAREI, 13172633 - 02º D.P.

JACAREI, 474/21/322 - 02º D.P. JACAREI, 478/21/322 - 02º D.P. JACAREI, 2167923 -

02º D.P. JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.CAIO COSTA CARVALHO, qualificados nos autos, está sendo processado como incurso, em concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º- A, inciso I, ambos do Código Penal e no art. 244-B, § 2º, da Lei Federal nº. 8.069/90, porque no dia 25 de maio de 2021, por volta das 15 horas e 04 minutos, na Rua Hanz Leon, nº. 41, área rural da comarca de Jacareí/SP, em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios e objetivo comum, mediante grave

ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito comum, um aparelho celular (Samsung, avaliado em R\$ 800,00), uma carteira com documentos pessoais (CNH, cartões bancários) e as quantias de R\$ 100,00 e R\$ 2.000,00, todos pertencentes, respectivamente, às vítimas Eleondina Aparecida Montijo de Sousa, Renato do Carmo Alves e do Mercado São Silvestre, de propriedade de Éllen Patrícia Ferreira da Silva Oliveira.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas acima, Caio, corrompeu o menor Kauan Teodoro Alves (17 anos - fls. 88), com ele praticando a infração penal prevista no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, prevista no art. 1º, inciso II, alínea "b", da Lei Federal nº. 8.072/90.

A denúncia foi recebida em 07 de abril de 2022 (fls. 106).

O réu foi regularmente citado e apresentou defesa preliminar (fls. 122/123).

Durante a instrução ouviu-se as vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu nos termos da denúncia. A Douta Defesa pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas em relação a ambos os delitos. Subsidiariamente, no caso de condenação, requereu o afastamento da qualificadora de emprego de arma de fogo e o reconhecimento do crime único quanto ao delito de roubo e o concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores. Postulou, ainda, o estabelecimento do regime inicial diverso do fechado, facultando-se o apelo em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

2.A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa restou devidamente demonstrada Boletim de Ocorrência (fls. 03/06), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08), Imagens da Câmera de Segurança (fls. 19/25), Relatório Complementar (fls. 70/72), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 73, 75 e 77), bem como pelos demais elementos de prova carreados aos autos, seguros para o desfecho condenatório.

A autoria é incontroversa.

O réu CAIO COSTA CARVALHO, interrogado em solo policial, negou envolvimento no crime de roubo ao mercado São Silvestre. Conhece Kauan Teodoro Alves. É traficante de drogas e não rouba. Está preso atualmente por crime de tráfico de drogas. Em juízo, aos ser interrogado, o réu voltou a negar o crime, aduzindo que estava trabalhando no momento do crime. Nunca precisou praticar qualquer roubo. Foi acusado injustamente. Saiu do seu trabalho as 17h00. Na época tinha brigado com Kauan e não falava com ele. Costumava frequentar o mercadinho São Silvestre, mas na maioria das vezes com sua esposa. É companheiro da prima de Kauan. Não tem qualquer roupa verde em seu guarda-roupa. Atualmente tem 22 anos de idade. Reside em Jacareí. Está preso por crime de tráfico de drogas. Tem uma filha. Trabalha fazendo "bicos" como ajudante de caminhoneiro.

Na espécie, a negativa do réu ficou isolada nos autos ao ser confrontada com as demais provas produzidas durante a regular instrução do feito.

A vítima ELEONDINA APARECIDA MONTIJO DE SOUSA declarou durante a fase extrajudicial, aduziu que na data dos fatos trabalhava regularmente no Mercadinho São Silvestre, exercendo a função de caixa, e quando se encontrava no corredor para ir aos fundos do estabelecimento escutou: "perdeu, perdeu" e, quando se virou

deparou-se com um indivíduo desconhecido usando máscara facial e touca cobrindo a cabeça. Correu para os fundos do comércio e não viu a ação dos ladrões. Após a fuga dos elementos retornou para a frente do estabelecimento e soube que eram três roubadores, os quais levaram o dinheiro do caixa, a carteira do entregador de gás e o seu telefone celular da marca Samsung, avaliado em R\$800,00. Reconheceu um dos roubadores como sendo o adolescente Kauan Teodoro Alves, pois ele era frequentador daquele estabelecimento comercial e utilizava as mesmas roupas. Em juízo, apresentou basicamente o mesmo relato, aduzindo ter reconhecido também o acusado Caio pela filmagem em momento posterior. Conseguiu realizar este reconhecimento pela blusa verde que ele utilizava, bem como pela tatuagem que ele tem na mão. Caio, assim como Kauan, era frequentador do mercado e praticamente entrava todos os dias no local utilizado a mesma blusa verde.

A vítima RENATO DO CARMO ALVES, ouvido durante a fase policial, relatou que na data dos fatos realizava a entrega de botijões de gás no "Mercadinho São Silvestre" e, após efetuar a entrega, o seu ajudante foi para o caminhão e o declarante ficou comprando algumas frutas e, quando estava no caixa para fazer o pagamento, entraram naquele estabelecimento comercial três indivíduos desconhecidos, todos com máscaras e capuz que cobria toda a cabeça, um dos três empunhando uma arma longa, possivelmente uma espingarda de pressão, os quais anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça de morte, roubaram o dinheiro do caixa do mercado, e a sua carteira com documentos, três cartões bancários e a quantia de R\$50,00 em espécie, fugindo em seguida. Não tem condições de reconhecer nenhum dos meliantes ou de fornecer as características físicas dos mesmos.

"Em sede de delito de roubo a palavra da vítima merece crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecido, não teria ela proveito em mentir e até poderia incorrer no crime de denunciação caluniosa" (TACRIM-SP - AP - 6ª C. - Rel. Penteado Navarro - j. 29.05.96 - RJTACRIM 32/282).

"A palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o que não é o caso dos autos, assume significativa eficácia probatória, porquanto, como é cediço, o seu único desiderato é apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar inocentes, mormente quando não os conhece" (TACRIM-SP - AP -11ª C. - Rel. Xavier de Aquino - j. 04.11.96 - RJTACRIM 33/218).

A testemunha ÉLLEN PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA declarou que é proprietário do Mercado São Silvestre e no dia dos fatos, por volta das 15h06min não se encontrava no seu estabelecimento, quando recebeu um telefonema da funcionária Eleondina informando que tinha ocorrido um roubo no estabelecimento. Imediatamente foi até o local e tomou conhecimento de que três indivíduos tinham ingressado no seu estabelecimento, um deles em poder de uma espingarda, mediante grave ameaça proferida contra funcionária Tatiane, que estava no caixa do mercado. Os meliantes subtraíram a importância de R\$ 2.000,00, bem como uma carteira de um cliente e o telefone celular da funcionária Eleondina. Ao visualizar as imagens do sistema de monitoramento conseguiu identificar dois roubadores pelo porte físico e pelas roupas que utilizavam como sendo o menor "Kauan Teodoro" e o acusado "Caio Costa", ambos moradores da Rua Cesarina, no bairro São Silvestre, os quais são também fregueses do seu mercado. Não foi possível identificar o indivíduo que se encontrava com a espingarda, pois estava com uma touca ninja. Era "de lei" o acusado Caio e o adolescente Kauan passarem no seu estabelecimento todos os dias, com essas roupas que trajavam no momento do roubo (blusa verde e preta). É improvável dizer que eles não participaram do roubo.

A testemunha TATIANE GABRIELE DA SILVA, ouvida em solo policial, declarou que trabalha na Mercearia São Silvestre, localizada na Rua Hans leon, 041, no bairro São Silvestre, onde exerce a função de caixa e no dia de 25/05/2021, por volta das 15h04, encontrava-se trabalhando no estabelecimento, quando percebeu que três

indivíduos ingressaram, um deles armado com uma espingarda, apontando esta arma em sua direção anunciando o assalto gritando: “passa tudo!” em poder de uma arma espingarda e apontou esta arma para sua direção e um deles gritou “passa tudo”; que, enquanto este indivíduo ficou apontando a arma na direção da declarante os outros dois começaram a pegar o dinheiro do caixa e a carteira de um cliente que estava ali naquele instante, bem como pegaram um aparelho celular da funcionária Eleondina que estava nos fundos do estabelecimento e havia deixado o aparelho celular dela do lado do caixa; que os indivíduos encontravam-se à pé quando da ação criminosa que foi muito rápida. Que um dos indivíduos encontrava-se com uma blusa na cor verde, com o capuz da blusa sobre a cabeça e com máscara hospitalar, o segundo indivíduo encontrava-se com uma blusa na cor preta, com o capuz da blusa sobre a cabeça, com um boné vermelho e com máscara hospitalar e o terceiro estava com uma touca ninja sobre a cabeça e este último é que estava em poder da espingarda. A declarante ressalta que trabalha no mercadinho há onze meses aproximadamente e pelo físico e pelas roupas que eles usavam consegue confirmar que conhece dois dos indivíduos como sendo “Caio” o qual usava blusa na cor verde e o outro “Kauan Teodoro” que usava a blusa na cor na cor preta e são moradores do bairro São Silvestre e residem na Rua Cesarina Ribeiro, cujos números das casas não sabe declinar. Em juízo, Tatiane apresentou basicamente o mesmo relato. Reconheceu o acusado Caio e o adolescente Kauan como sendo dois dos meliantes pela voz, características físicas e vestes. Já conhecia os dois meliantes do bairro e como frequentadores do estabelecimento. Reconheceu, ainda, a tatuagem na mão do roubador Caio, que não estava armado. Já vendeu mercadorias para Caio várias vezes.

A testemunha LUÍS CARLOS MOREIRA, Policial Civil, declarou ter participado das investigações do crime de roubo descrito na exordial acusatória. A proprietária do estabelecimento acionou a polícia e forneceu as imagens das câmeras de segurança. Ao visualizem as imagens a proprietária do mercado e as funcionárias reconheceram dois dos três roubadores pelas vestes que utilizavam e porte físico, os quais moram no mesmo bairro e frequentavam o mercado em uma rua próxima. Diante dessas informações e ciente dos respectivos nomes “Kauan” e “Caio” conseguiram identificá-los. O terceiro elemento que participou do crime, por estar utilizando uma touca ninja, não foi identificado.

O adolescente infrator KAUAN TEODORO ALVES confirmou ter participado do roubo perpetrado contra o estabelecimento comercial Mercadinho São Silvestre juntamente com outros dois elementos e mediante arma de fogo. Perguntado sobre os seus comparsas disse que prefere não declinar os seus nomes. Ao ser questionado pela Douta Defesa afirmou que Caio não era um dos roubadores.

Pois bem.

A prova colhida durante a fase investigatória e em juízo é robusta, apontando o réu e o adolescente como sendo dois dos três autores do crime de roubo, exatamente como descreveu a inicial acusatória.

As vítimas descreveram com detalhes toda a empreitada criminosa, os roubadores entraram no estabelecimento comercial, um deles portando uma espingarda, e anunciaram o roubo, mediante grave ameaça, subtraindo dinheiro do caixa do estabelecimento comercial Mercado São Silvestre, bem como a carteira contendo documentos e dinheiro de propriedade da vítima Renato, que ali estava para entregar botijão de gás para o mercado, e o telefone celular da funcionária Eleodina.

Durante o roubo e após a fuga dos meliantes do local do crime a proprietária do estabelecimento comercial e as duas funcionárias vítimas visualizaram as imagens captadas pelas câmeras de segurança e reconheceram o adolescente Kauan e o acusado Caio como sendo dois dos três roubadores. Elas afirmaram de forma categórica que ambos residem no mesmo bairro e eram frequentadores assíduos do mercado vítima. O reconhecimento foi certo não só através das vestes utilizadas pelos dois no momento do roubo, como também pelo porte físico, voz e tatuagem na mão ostentada

pelo acusado Caio.

Aliás, as funcionárias ouvidas disseram que já atendiam os dois roubadores quase todos os dias no minimercado, o que só reforça a convicção deste juízo quanto ao envolvimento direto dos mesmos na empreitada criminosa.

A corroborar toda a prova amealhada e os relatos das vítimas temos a confissão do adolescente Kauan, que admite ser um dos roubadores. Apesar de excluir o acusado Caio em um segundo momento durante o seu depoimento, Kauan inicialmente prefere não citar os nomes dos seus dois comparsas.

Não podemos nos esquecer de que o réu é companheiro da prima do adolescente infrator Kauan, com quem tem uma filha, o que só reforça a convicção deste julgador quanto a comparsaria entre ambos e um terceiro elemento não identificado.

As duas funcionárias e a proprietária do estabelecimento foram absolutamente convincentes em seus relatos e afirmaram não possuírem qualquer dúvida no sentido de que Caio e Kauan foram dois dos três roubadores que invadiram o mercado na data dos fatos.

Por outro lado, se a acusação é robusta, o réu não demonstrou qualquer fato desconstitutivo. Afinal, não conseguiu demonstrar que estava trabalhando no momento do roubo ou qualquer fato que pudesse afastar os reconhecimentos realizados pelas vítimas.

Inegável, neste passo, o envolvimento do réu no crime de roubo em questão, devendo incidir as duas qualificadoras descritas na denúncia.

O concurso de agentes ficou bem configurado diante dos depoimentos das vítimas e demais testemunhas, bem como do conteúdo das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, no sentido de que o crime foi praticado por três elementos.

Reconheço, também, a qualificadora de emprego de arma de fogo, mantendo este julgador, por ora, o entendimento sobre o tema, a despeito do tema 991, do STJ, sem decisão ainda, que discute a incidência desta qualificadora quando não há apreensão da arma de fogo utilizada no delito e a consequente elaboração de laudo pericial. Anoto, ainda, que as vítimas afirmaram categoricamente que um dos roubadores portava uma arma de fogo, e as imagens das câmeras de segurança mostram a utilização pelos meliantes de uma espingarda. E o próprio menor infrator "Kauan" afirmou em seu depoimento que o roubo foi praticado com emprego de arma.

"Em sede de roubo, é irrelevante para a configuração da qualificadora do emprego de arma, a apreensão e perícia do instrumento, desde que os depoimentos colhidos não deixem dúvidas quanto a seu emprego" (RJDTACRIM 31/284).

Considerando que foram violados três patrimônios distintos em uma única ação (estabelecimento comercial Mercado São Silvestre, e vítimas Eleodina e Renato) o réu deverá responder por três crimes de roubo em concurso formal, na forma do artigo 70, do Código Penal.

Por fim, o réu deve responder, também, pelo crime do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Este Magistrado, atento à jurisprudência solidificada e maciça sobre o tipo penal do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, reviu o seu entendimento e passou a considerar desnecessária a prova efetiva da corrupção do adolescente para caracterização do tipo penal.

Nesse sentido é o teor da Súmula 500, do Superior de Justiça: "A configuração do

crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Confira-se, ainda: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. “No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido.” (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012). 2. “Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.” (REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012)3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 303440 DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

Finalizando, atento, ainda, à jurisprudência solidificada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em foco, estamos diante de concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, haja vista que o menor foi corrompido para a prática de apenas um crime, em uma única conduta.

Portanto, a condenação do réu é de rigor pelos dois crimes descritos na exordial acusatória.

3. Passo à fixação da pena, observando o critério trifásico exigido pelo Código Penal em seu art. 68.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tendo em vista a incidência de duas qualificadoras para o delito (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), tornando mais grave a imputação, e, diante da recente interpretação dada ao tema pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 1.627.408-DF (22.09.2020), quando há o reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo com outra prevista no artigo 157, § 2º, do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal para os três crimes de roubo, aumentada de 1/6, ou seja, em 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º- A, I, DO CP. DOSIMETRIA. MAJORANTES. PLURALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, “é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento” (HC n. 400.543/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.627.406-DF, Relator Min Antônio Saldanha Palheiro, j. 22.09.2020).

Ainda na primeira fase, para o crime de corrupção de menores fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 01 ano de reclusão (artigo 244-B, do ECA).

Na segunda fase reconheço a agravante reincidência não específica do réu (fls. 104) e aumento as penas anteriormente fixadas em 1/6, resultando em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, além de 12 dias-multa (roubos) e 01 ano e 02 meses de reclusão (corrupção de menores).

Na terceira fase de aplicação da pena, para o crime de roubo, reconhecida a qualificadora de emprego de arma de fogo, na esteira do artigo 157, § 2º-A, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 13654/2018, aumento a pena acima estabelecida em mais 2/3, totalizando 09 anos e 26 dias de reclusão, além de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ainda na terceira fase, pelo concurso formal (três crimes de roubo praticados em uma única ação), estabeleço ao réu a pena de apenas um dos três crimes, posto que idênticas, aumentada de 1/6, totalizando 10 anos e 07 meses de reclusão, além de 21 dias-multa.

Não há causas de aumento de pena para o crime de corrupção de menores

Não há causas de diminuição de pena a serem analisadas para ambos os delitos.

Nos termos apresentados na parte da fundamentação desta sentença o caso seria de reconhecimento de concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Mas este fato seria mais prejudicial ao réu, posto que o aumento mínimo aplicado implicaria em pena superior àquela cominada para o delito de corrupção de menores. Logo, o melhor cenário neste caso, é aplicar a regra do concurso material de crimes, somando-se as penas acima cominadas, totalizando a pena corporal de 11 anos e 09 meses de reclusão, além de 21 dias-multa.

Finalizando, estabeleço o regime inicial fechado para cumprimento das penas, único compatível com a gravidade dos crimes cometidos e com a personalidade violenta do acusado, reincidente por crime de tráfico de drogas, que lamentavelmente praticou um crime de roubo com emprego de arma de fogo e em comparsaria em um pequeno estabelecimento comercial de bairro, aterrorizando a proprietária e respectivas funcionárias.

No mais, o réu poderá recorrer em liberdade, ausentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

4. Posto isto e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para o fim de CONDENAR o réu CAIO COSTA CARVALHO a cumprir penas de: a) 10 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, no valor unitário mínimo previsto no Código Penal, como incurso, por três vezes, no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º- A, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal; b) 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 244-B, da Lei Federal nº 8.069/90.

As penas acima fixadas serão somadas, com fulcro no artigo 69 do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, expeça-se mandado de prisão em desfavor do acusado, e o quanto necessário para início da fase executória, encaminhando-se cópia da sentença à representante legal do estabelecimento comercial vítima.

Jacarei, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA